



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISAL SIREGAR alias GOBAK;**
2. Tempat lahir : Sabungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/23 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sabungan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faisal Siregar Alias Gobak ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 22 Maret 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **FAISAL SIREGAR Alias GOBAK** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Narkotika”** sebagaimana diatur dan diancam pada **Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FAISAL SIREGAR Alias GOBAK**, selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan** Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAISAL SIREGAR Alias GOBAK** membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
4. **Menyatakan Barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 (tiga) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-32/Enz.2/LABUSEL/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL SIREGAR Alias GOBAK** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa FAISAL SIREGAR Alias GOBAK menghubungi ALPEN Alias BUJUK (DPO) melalui aplikasi Whatsaap untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram, terdakwa berkata "... RO AU DA... (yang artinya "DATANG AKU YA, MENJEMPUT NARKOTIKA JENIS SABU) ..." dan ALPEN ALS BUJUK menjawab, "OLO" (yang artinya "IYA") ..." Selanjutnya Pada Pukul 11.00 Wib terdakwa langsung berangkat untuk menjumpai ALPEN Alias BUJUK yang beralamat di Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengedera 1 (satu) unit sepeda motor merek Vixion warna merah tanpa nomor Polisi, sesampainya disimpang tiga Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara terdakwa kembali menghubungi ALPEN Alias BUJUK dan berkata "... MA SAPPE AU (yang artinya Udah Sampe Aku) ..." dan ALPEN Alias BUJUK menjawab "... OLO PETTE MA DISI (yang artinya Iya Tunggu La Disitu) ..." dan saya jawab "... IYA ..." ketika terdakwa menunggu ALPEN ternyata terdakwa didatangi oleh 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenali dan menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dikantong depan sebelah kanan celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju kerumah terdakwa yang beralamat di desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Terdakwa membeli sabu dari ALPEN Alias BUJUK dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib yang beralamat di Komplek SD Inpres Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian saksi Chaidir Suhartono saksi J. Situmeang dan saksi Azis S Harahap (merupakan anggota sat narkoba Polres Labuhanbatu Selatan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saksi-saksi sudah melakukan pemantauan sebelumnya terhadap terdakwa. Adapun barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 (tiga) plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara:

1. Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Kotapinang No. 014/01.10107/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga sebagai Pengelola Unit dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.90 (satu koma sembilan puluh) gram dengan berat netto 1.57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, yang diterima oleh Azis S. Harahap, SH Pangkat Briptu NRP. 95070852.
2. Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1834/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh kesimpulan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, milik terdakwa atas nama: FAISAL SIREGAR Alias GOBAK adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL SIREGAR Alias GOBAK** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib yang beralamat di Komplek SD Inpres Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi Chaidir Suhartono saksi J. Situmeang dan saksi Azis S Harahap (merupakan anggota sat narkoba Polres Labuhanbatu Selatan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di Desa Sabungan marak terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip berisi 3 (tiga) plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi. terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk memiliki,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara:

1. Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Kotapinang No. 014/01.10107/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga sebagai Pengelola Unit dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.90 (satu koma sembilan puluh) gram dengan berat netto 1.57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, yang diterima oleh Azis S. Harahap, SH Pangkat Briptu NRP. 95070852.
2. Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1834/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, milik terdakwa atas nama: FAISAL SIREGAR Alias GOBAK adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **J. Situmeang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Komplek SD Inpres Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Chaidir Suhartono saksi J. Situmeang dan saksi Azis S Harahap (merupakan anggota sat narkoba Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian saksi-saksi melihat Terdakwa sedang membugkus narkoba jenis sabu, lalu saksi-saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi yang berada di samping Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Alpen alias Bujuk (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain ;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Azis S. Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Komplek SD Inpres Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Chaidir Suhartono saksi J. Situmeang dan saksi Azis S Harahap (merupakan anggota sat narkoba Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian saksi-saksi melihat Terdakwa sedang membugkus narkoba jenis sabu, lalu saksi-saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi yang berada di samping Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Alpen alias Bujuk (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain ;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Komplek SD Inpres Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi yang berada di samping Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Alpen alias Bujuk (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1834/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,57 (satu koma lima

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh) gram milik tersangka atas nama **FAISAL SIREGAR alias GOBAK** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram netto;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
4. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
5. Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Komplek SD Inpres Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi yang berada di samping Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Chaidir Suhartono saksi J. Situmeang dan saksi Azis S Harahap (merupakan anggota sat narkoba Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan marak terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan



penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang membugkus narkoba jenis sabu, lalu petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi yang berada di samping Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Alpen alias Bujuk (DPO), dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1834/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram milik tersangka atas nama **FAISAL SIREGAR alias GOBAK** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **FAISAL SIREGAR alias GOBAK** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa



(*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Komplek SD Inpres Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Chaidir Suhartono saksi J. Situmeang dan saksi Azis S Harahap (merupakan anggota sat narkoba Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan marak terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang membugkus narkotika jenis sabu, lalu petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi yang berada di samping Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Alpen alias Bujuk (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain, dan tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain jika ada yang memesan narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1834/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram milik tersangka atas nama **FAISAL SIREGAR alias GOBAK** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkoba jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya “menjual” Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “menjual” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet berbentuk skop, dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi, merupakan hasil dari penjualan narkotika sabu tersebut yang dilakukan Terdakwa dan juga sarana transportasi Terdakwa dalam menjual narkotika tersebut serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Siregar alias Gobak** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;

Dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapriyono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19